

Ôn tập luật CNTT

Tại Việt Nam = tại môi trường mạng Việt Nam

Chương 1 - Luật CNTT

4. **Khi hoạt động** trên môi trường mạng, cơ quan nhà nước có trách nhiệm sau đây:

- a) Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động thực hiện trên môi trường mạng theo quy định tại **khoản 1 Điều 27 của Luật này**;
- b) Thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan địa chỉ liên hệ của cơ quan đó trên môi trường mạng;
- c) Trả lời theo thẩm quyền văn bản của tổ chức, cá nhân gửi đến cơ quan nhà nước thông qua môi trường mạng;
- d) **Cung cấp trên môi trường mạng thông tin phục vụ lợi ích công cộng, thủ tục hành chính**;
- đ) **Sử dụng chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử**;
- e) Bảo đảm độ tin cậy và bí mật của nội dung thông tin trong việc gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng;
- g) Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin, văn bản được trao đổi, cung cấp và lấy ý kiến trên môi trường mạng;
- h) Bảo đảm hệ thống thiết bị cung cấp thông tin, lấy ý kiến trên môi trường mạng hoạt động cả trong giờ và ngoài giờ làm việc, trừ trường hợp bất khả kháng;
- i) Thực hiện việc cung cấp thông tin và lấy ý kiến qua trang thông tin điện tử phải tuân thủ quy định tại **Điều 28 của Luật này**.

Điều 5 Chính sách của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

- 1. Ưu tiên ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
- 2. Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; thúc đẩy công nghiệp công nghệ thông tin phát triển thành ngành kinh tế trọng điểm, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa và xuất khẩu.
- 3. Khuyến khích đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin.
- 4. Ưu tiên dành một khoản ngân sách nhà nước để ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh vực thiết yếu, tạo lập nền công nghiệp công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
- 5. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia.
- 6. Có chính sách ưu đãi để tổ chức, cá nhân có hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đối với nông nghiệp; nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn.
- 7. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
- 8. Tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế; khuyến khích hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin số của mình trên môi trường mạng.
2. Tổ chức, cá nhân khi hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng phải thông báo công khai trên môi trường mạng những thông tin có liên quan, bao gồm:
 - a) Tên, địa chỉ địa lý, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử;
 - b) Thông tin về quyết định thành lập, giấy phép hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có);
 - c) Tên cơ quan quản lý nhà cung cấp (nếu có);
 - d) Thông tin về giá, thuế, chi phí vận chuyển (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ.
3. Tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghệ thông tin có trách nhiệm sau đây:
 - a) Bảo đảm tính trung thực của kết quả nghiên cứu - phát triển;
 - b) **Bảo đảm quyền** và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và không gây cản trở cho việc sử dụng cơ sở dữ liệu đó khi thực hiện hành vi tái sản xuất, phân phối, quảng bá, truyền đưa, cung cấp nội dung hợp thành cơ sở dữ liệu đó.

1. Theo Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006 quy định các **quyền** của **Tổ chức, cá nhân tham gia phát triển** công nghệ thông tin, nội dung nào sau đây là **đúng**?
→ Nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin. Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin; số hóa, duy trì và làm tăng giá trị các nguồn tài nguyên thông tin.

Điều 8. Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin có các quyền sau đây:
 - a) Tìm kiếm, trao đổi, sử dụng thông tin trên môi trường mạng, trừ thông tin có nội dung quy định tại **khoản 2 Điều 12 của Luật này**;
 - b) Yêu cầu khôi phục thông tin của mình hoặc khôi phục khả năng truy nhập đến nguồn thông tin của mình trong trường hợp nội dung thông tin đó không vi phạm quy định tại **khoản 2 Điều 12 của Luật này**;
 - c) Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật trong trường hợp bị từ chối việc khôi phục thông tin hoặc khôi phục khả năng truy nhập đến nguồn thông tin đó;
 - d) Phân phát các địa chỉ liên lạc có trên môi trường mạng khi có sự đồng ý của chủ sở hữu địa chỉ liên lạc đó;
 - đ) Từ chối cung cấp hoặc nhận trên môi trường mạng sản phẩm, dịch vụ trái với quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm về việc đó.
2. Tổ chức, cá nhân **tham gia phát triển** công nghệ thông tin có các quyền sau đây:
 - a) Nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin;
 - b) Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin; số hóa, duy trì và làm tăng giá trị các nguồn tài nguyên thông tin.

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

Chấm điểm trên 1.0

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Theo Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006 quy định Chính sách của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, nội dung nào sau đây là đúng?

Select one:

- ☐ a. A.Ưu tiên ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa từng địa phương.
- ☐ b. B. Cả 3 nội dung trên đều đúng.
- ☐ c. C. Ưu tiên dành một khoản ngân sách để ứng dụng công nghệ thông tin trong một số lĩnh vực thiết yếu, tạo lập nền công nghiệp công nghệ thông tin và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
- ☒ d. D. Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh; thúc đẩy công nghiệp công nghệ thông tin phát triển thành ngành kinh tế trọng điểm, đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa.

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 3

Chưa được trả lời

Chấm điểm trên 1.0

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Theo Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006 quy định các quyền của Tổ chức, cá nhân tham gia phát triển công nghệ thông tin, nội dung nào sau đây là đúng?

Select one:

- ☒ a. a. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin. Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin; số hóa, duy trì và làm tăng giá trị các nguồn tài nguyên thông tin.
- ☐ b. b. Tất cả đều đúng
- ☐ c. c. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và không gây cản trở cho việc sử dụng cơ sở dữ liệu đó khi thực hiện hành vi tái sản xuất, phân phối, quảng bá, truyền đưa, cung cấp nội dung hợp thành cơ sở dữ liệu đó.
- ☐ d. d. Tổ chức, cá nhân khi hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng phải thông báo công khai trên môi trường mạng những thông tin có liên quan.

Câu hỏi 5

Chưa được trả lời

Chấm điểm trên 1.0

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Theo Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006 quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi hoạt động trên môi trường mạng, nội dung nào sau đây là đúng?

Select one:

- ☐ a. Cung cấp trên môi trường mạng thông tin phục vụ lợi ích công cộng, thủ tục hành chính. Sử dụng chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
- ☐ b. Bảo đảm độ bí mật của nội dung thông tin trong việc gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng.
- ☒ c. Tất cả các phương án trên.
- ☐ d. Thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan địa chỉ liên hệ của cơ quan đó trên môi trường mạng. Trả lời theo thẩm quyền văn bản của cá nhân gửi đến cơ quan nhà nước thông qua môi trường mạng.

Câu hỏi 7

Chưa được trả lời

Chấm điểm trên 1.0

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Quy định Chính sách của Nhà nước về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, nội dung nào sau đây là đúng?

Select one:

- ☐ a. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. Tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế; khuyến khích hợp tác với tổ chức, cá nhân Việt Nam ở nước ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
- ☐ b. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia. Khuyến khích đầu tư cho lĩnh vực công nghệ thông tin.
- ☒ c. Cả 3 nội dung trên đều đúng.
- ☐ d. Có chính sách ưu đãi để tổ chức, cá nhân có hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin đối với nông nghiệp; nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; người dân tộc thiểu số, người tàn tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 10

Chưa được trả lời

Chấm điểm trên 1.0

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Theo Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006 quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi hoạt động trên môi trường mạng, nội dung nào sau đây là đúng?

Select one:

- ☐ a. Tất cả các phương án trên.
- ☐ b. Thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan địa chỉ liên hệ của cơ quan đó trên môi trường mạng. Trả lời theo thẩm quyền văn bản của cá nhân gửi đến cơ quan nhà nước thông qua môi trường mạng.
- ☐ c. Bảo đảm độ bí mật của nội dung thông tin trong việc gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng.
- ☒ d. Cung cấp trên môi trường mạng thông tin phục vụ lợi ích công cộng, thủ tục hành chính. Sử dụng chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 15

Chưa được trả lời

Chấm điểm trên 1.0

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Theo Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006 quy định Nội dung quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, nội dung nào sau đây là đúng?

Select one:

- ☐ a. Cả 3 nội dung trên đều đúng.
- ☐ b. Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo từng ngành.
- ☐ c. Quản lý an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong từng lĩnh vực.
- ☒ d. Quản lý thống kê về công nghệ thông tin.

Câu hỏi 16

Chưa được trả lời

Chấm điểm trên 1.0

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Theo Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006 quy định trách nhiệm của cơ quan nhà nước khi hoạt động trên môi trường mạng, nội dung nào sau đây là đúng?

Select one:

- ☒ a. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu cơ sở dữ liệu và không gây cản trở cho việc sử dụng cơ sở dữ liệu đó khi thực hiện hành vi tái sản xuất, phân phối, quảng bá, truyền đưa, cung cấp nội dung hợp thành cơ sở dữ liệu đó.
- ☐ b. Tất cả đều đúng
- ☐ c. Tổ chức, cá nhân khi hoạt động kinh doanh trên môi trường mạng phải thông báo công khai trên môi trường mạng những thông tin có liên quan.
- ☐ d. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ thông tin. Sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin; số hóa, duy trì và làm tăng giá trị các nguồn tài nguyên thông tin.

[Clear my choice](#)

Chương 2 - Luật giao dịch điện tử

1. Xác định thời điểm **nhận** thông điệp dữ liệu - Xác định địa điểm **gửi** thông điệp dữ liệu

→ Do các bên thỏa thuận

Giải thích: các bên thỏa thuận là ưu tiên hàng đầu.

Điều 17: Nếu **không có thỏa thuận**, sẽ xét đến các điều luật sau.

- a. Trường hợp người nhận **đã chỉ định một hệ thống thông tin để nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận là thời điểm thông điệp dữ liệu nhập vào hệ**

thông thông tin được chỉ định và có thể truy cập được; nếu người nhận không chỉ định một hệ thống thông tin để nhận thông điệp dữ liệu thì thời điểm nhận thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu đó nhập vào bất kỳ hệ thống thông tin nào của người nhận và có thể truy cập được;

- b. Ở bất kỳ địa điểm nào thông điệp dữ liệu được nhận thì địa điểm nhận thông điệp dữ liệu vẫn được coi là trụ sở của người nhận nếu người nhận là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú của người nhận nếu người nhận là cá nhân. Trường hợp người nhận có nhiều trụ sở thì địa điểm nhận thông điệp dữ liệu là trụ sở chính hoặc trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao dịch.

2. Xác định thời điểm **gửi** thông điệp dữ liệu - Xác định địa điểm **gửi** thông điệp dữ liệu

→ Do các bên tham gia giao dịch thỏa thuận

Điều 15: Nếu **không có thỏa thuận**, sẽ xét đến các điều luật sau.

- a. Thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu đó rời khỏi hệ thống thông tin dưới sự kiểm soát của người khởi tạo hoặc người đại diện của người khởi tạo. Trường hợp hệ thống thông tin nằm ngoài sự kiểm soát của người khởi tạo hoặc người đại diện của người khởi tạo, thời điểm gửi một thông điệp dữ liệu là thời điểm thông điệp dữ liệu này nhập vào hệ thống thông tin;
- b. Ở bất kỳ địa điểm nào thông điệp dữ liệu được **gửi** thì địa điểm gửi thông điệp dữ liệu vẫn được coi là trụ sở của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cơ quan, tổ chức hoặc nơi cư trú của người khởi tạo nếu người khởi tạo là cá nhân. Trường hợp người khởi tạo có nhiều trụ sở thì địa điểm gửi thông điệp dữ liệu là trụ sở chính hoặc trụ sở có mối liên hệ mật thiết nhất với giao dịch.

3. Nhận định nào sau đây là đúng:

→ Cấm lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Giải thích: Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm trong giao dịch điện tử

1. Lợi dụng giao dịch điện tử xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
2. Cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình tạo ra, gửi, nhận, lưu trữ thông điệp dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ giao dịch điện tử.
3. Thu thập, cung cấp, sử dụng, tiết lộ, hiển thị, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông điệp dữ liệu.
4. Giả mạo, làm sai lệch hoặc xóa, hủy, sao chép, di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ thông điệp dữ liệu.
5. Tạo ra thông điệp dữ liệu nhằm thực hiện hành vi trái pháp luật.
6. Gian lận, giả mạo, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái pháp luật tài khoản giao dịch điện tử, chứng thư điện tử, chứng thư chữ ký điện tử, chữ ký điện tử.
7. Cản trở việc lựa chọn thực hiện giao dịch điện tử.
8. Hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của luật.

4. Theo Luật Giao dịch điện tử, thông điệp dữ liệu có thể được coi là bằng chứng trong trường hợp nào?

→ Khi được lưu trữ hợp lệ

→ Khi có chữ ký điện tử

→ Khi có sự đồng ý của các bên

5. Nhận định đúng (Câu này tổng hợp các nhận định đúng):

→ (điều 22) Chữ ký số công cộng là chữ ký số được sử dụng trong hoạt động công cộng và được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số công cộng; Chữ ký số chuyên dùng công vụ là chữ ký số được sử dụng trong hoạt động công vụ và được bảo đảm bởi chứng thư chữ ký số chuyên dùng công vụ;

→ (điều 22) Chữ ký điện tử chuyên dùng là chữ ký điện tử do cơ quan, tổ chức tạo lập, sử dụng riêng cho hoạt động của cơ quan, tổ chức đó phù hợp với chức năng, nhiệm vụ;

→ (điều 3) Giao dịch điện tử là giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử.

→ (Điều 35) Giao kết hợp đồng điện tử là việc sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng điện tử.

→ (Điều 35) Đề nghị giao kết và chấp nhận giao kết hợp đồng điện tử được thực hiện thông qua thông điệp dữ liệu, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

→ (Điều 3) 16. Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu.

→ (Điều 34) 1. Hợp đồng điện tử được giao kết hoặc thực hiện từ sự tương tác giữa một hệ thống thông tin tự động với người hoặc giữa các hệ thống thông tin tự động với nhau không bị phủ nhận giá trị pháp lý chỉ vì không có sự kiểm tra hay can thiệp của con người vào từng hành động cụ thể do các hệ thống thông tin tự động thực hiện hay vào hợp đồng.

→ (Điều 36)

1. Các bên có quyền thỏa thuận sử dụng thông điệp dữ liệu, phương tiện điện tử một phần hoặc toàn bộ trong giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử.
2. Khi giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử, các bên có quyền thỏa thuận về yêu cầu kỹ thuật, điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hợp đồng điện tử đó.
3. Việc giao kết và thực hiện hợp đồng điện tử phải tuân thủ quy định của Luật này, quy định của pháp luật về hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Luật Giao dịch điện tử quy định về việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng như thế nào?

→ Có quy định cụ thể

7. Chữ ký điện tử phải được thực hiện bởi ai?

→ Bất kỳ ai

8. Theo Luật Giao dịch điện tử, thời gian lưu trữ thông điệp dữ liệu tối thiểu là bao lâu?

→ 3 năm

(Điều 13 - khoản 3): Nội dung, thời hạn lưu trữ đối với thông điệp dữ liệu được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ và quy định khác của pháp luật có liên quan. Việc lưu trữ thông điệp dữ liệu có giá trị như lưu trữ văn bản giấy.

9. Thời điểm nào giao dịch điện tử được coi là hoàn thành?

→ Khi bên nhận xác nhận nhận được

(Điều 16 - khoản d): Trường hợp trước hoặc trong khi gửi thông điệp dữ liệu, người khởi tạo đã tuyên bố thông điệp dữ liệu đó chỉ có giá trị khi có thông báo xác nhận, thông điệp dữ liệu đó được xem là chưa gửi cho đến khi người khởi tạo nhận được thông báo của người nhận xác nhận đã nhận được thông điệp dữ liệu đó:

10. Ai có quyền yêu cầu thay đổi nội dung giao dịch điện tử? (hơi nghi bị sai)

→ Tất cả các bên liên quan

- a. Bất kỳ bên nào
- b. Chỉ bên nhận
- c. Chỉ bên gửi

11. Ai là người có quyền yêu cầu hủy bỏ giao dịch điện tử?

→ Tất cả các bên liên quan

- a. Bên thứ ba
- b. Bên nhận
- c. Bên gửi

12. Khái niệm nào sau đây không thuộc về giao dịch điện tử?

→ Giao dịch qua thư tay

Giao dịch điện tử: Thương mại điện tử, Hợp đồng điện tử, Chữ ký điện tử

13. Chữ ký điện tử được tạo ra bằng cách nào

→ Sử dụng mã PIN

→ Sử dụng khóa bí mật

→ Sử dụng dấu vân tay

14. Theo Luật Giao dịch điện tử, thông điệp dữ liệu được coi là hợp lệ khi nào?

→ Được tạo ra và lưu trữ điện tử

15. Luật Giao dịch điện tử quy định về việc bảo mật thông tin như thế nào?

→ Phải bảo mật thông tin cá nhân

16. Luật Giao dịch điện tử quy định về việc xử lý tranh chấp như thế nào?

→ Qua trọng tài

→ Qua hòa giải

→ Qua tòa án

17. Chữ ký điện tử có giá trị pháp lý tương đương với chữ ký tay trong trường hợp nào?

→ Khi có sự xác nhận của cơ quan nhà nước

18. Theo Luật Giao dịch điện tử, thông điệp dữ liệu nào không được coi là hợp lệ?

→ Thông điệp không rõ nguồn gốc

Rõ nguồn gốc:

- Thông điệp được gửi từ địa chỉ email hợp lệ
- Thông điệp có chữ ký điện tử
- Thông điệp được gửi qua ứng dụng nhắn tin

19. Luật Giao dịch điện tử có ảnh hưởng đến các giao dịch nào?

→ Giao dịch dân sự

→ Giao dịch thương mại

→ Giao dịch hành chính

20. Giao dịch điện tử không thể thực hiện qua phương thức nào?

→ Gọi điện thoại

21. Giao dịch điện tử có thể được thực hiện trên nền tảng nào?

→ Mạng xã hội

→ Ứng dụng di động

→ Website

22. Luật Giao dịch điện tử quy định về việc bảo đảm an toàn thông tin như thế nào?

→ Cần có biện pháp bảo mật

23. Luật Giao dịch điện tử quy định về việc xử lý một vi phạm như thế nào?

→ Có thể xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự

24. Ai có trách nhiệm bảo đảm tính toàn vẹn của thông điệp dữ liệu?

→ Cơ quan nhà nước

→ Bên gửi

→ Bên nhận

25. Ai có quyền phát hành chữ ký điện tử?

→ Tổ chức, cá nhân được cấp phép

26. Giao dịch điện tử có thể bị vô hiệu trong trường hợp nào?

→ Nội dung vi phạm pháp luật

→ Thiếu sự đồng ý của một bên

→ Không có chữ ký điện tử

27. Luật Giao dịch điện tử có quy định về việc xử lý thông tin cá nhân không?

→ Có

28. Điều kiện nào **không cần thiết** để hợp đồng điện tử có hiệu lực

→ Hợp đồng phải được lập bằng văn bản

Cần thiết khi

→ Các bên phải có năng lực pháp lý

→ Nội dung hợp đồng không vi phạm pháp luật

→ Các bên phải đồng ý với nội dung hợp đồng

29. Chữ ký điện tử phải được thực hiện bởi ai

→ chỉ người có năng lực pháp lý

30. Để giao dịch điện tử có hiệu lực, **bên nào cần xác nhận?**

→ Bên nhận

Chương 3 - Luật viễn thông

Note: những từ “khuyến khích, tạo điều kiện, thúc đẩy,..” → điều 4 “chính sách của nhà nước”

Quiz dài:

1. Nhận định nào sau đây là **sai?**

→ Doanh nghiệp viễn thông **tuyệt đối** không được tiết lộ thông tin riêng liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông, bao gồm tên, địa chỉ, số máy gọi, số máy được gọi, vị trí máy gọi, vị trí máy được gọi, thời gian gọi và thông tin riêng khác mà người sử dụng đã cung cấp khi giao kết hợp đồng với doanh nghiệp

A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được phép huy động một phần hoặc toàn bộ cơ sở hạ tầng viễn thông nếu trường hợp khẩn cấp xảy ra theo quy định của pháp luật về quốc phòng, an ninh quốc gia và tình trạng khẩn cấp. (Khoản 2 điều 13)

C. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông phải có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. (Khoản 1 Điều 6)

D. Thông tin riêng chuyển qua mạng viễn thông công cộng của mọi tổ chức, cá nhân phải được bảo đảm bí mật. Việc kiểm soát thông tin trên mạng viễn thông phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định của pháp luật. (Khoản 3 Điều 6)

2. Đây là **chính sách của Nhà nước về viễn thông?**

A. Tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư, kinh doanh viễn thông để phát triển nhanh và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng viễn thông, đa dạng hóa dịch vụ viễn thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

B. Tập trung đầu tư xây dựng, hiện đại hóa mạng viễn thông dùng chung phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh, hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước.

⇒ C. **Tạo điều kiện thuận lợi giúp phát triển cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ viễn thông tại các nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; chính sách phân định rõ hoạt động viễn thông công ích và kinh doanh viễn thông, thúc đẩy sử dụng Internet trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế và nghiên cứu khoa học.**

D. Tăng cường hợp tác quốc tế về viễn thông trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, các bên cùng có lợi, phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Nhận định nào sau đây là đúng? (câu có thông tin “ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các cấp”)
- Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông, an ninh thông tin là trách nhiệm của mọi tổ chức và cá nhân; nếu phát hiện các hành vi phá hoại, xâm phạm cơ sở hạ tầng viễn thông, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải thông báo kịp thời cho Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.
4. Luật Viễn thông - Bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin:
- Nếu có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm cung cấp điểm truy nhập mạng viễn thông, các điều kiện kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết khác để cơ quan đó thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và bảo đảm an ninh thông tin.
5. Luật Viễn thông - Bảo đảm **bí mật** thông tin:
- Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông phải có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Tổ chức, cá nhân khi gửi, truyền hoặc lưu giữ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước trên mạng viễn thông có trách nhiệm mã hóa thông tin theo quy định của pháp luật về cơ yếu. (Khoản 1,2 điều 6)
6. Nguyên tắc xây dựng quy hoạch và phát triển viễn thông quốc gia (Chưa chắc):
- A. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, quy hoạch còn phải phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ và dịch vụ viễn thông; tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến: Bảo đảm quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên viễn thông hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích; Bảo đảm phát triển viễn thông hài hoà, thu hẹp

khoảng cách phát triển viễn thông giữa các vùng, miền; Bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

- B. Phù hợp với chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ; tuân thủ pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, quy hoạch còn phải phù hợp với xu hướng hội tụ công nghệ và dịch vụ viễn thông; tạo điều kiện cho việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến.
- C. Bảo đảm quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên viễn thông hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích; Bảo đảm phát triển viễn thông hài hoà; thu hẹp khoảng cách phát triển viễn thông giữa các vùng, miền; Bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng viễn thông và an ninh thông tin.

→ **D. Tất cả các ý**

7. Luật Viễn thông - Nhận định nào sau **đây là đúng?**

→ Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về viễn thông về thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động viễn thông.

8. Luật Viễn thông - Chính sách của Nhà nước về viễn thông:

A. Tạo điều kiện cho cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh viễn thông để phát triển nhanh và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng viễn thông, đa dạng hóa dịch vụ viễn thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động viễn thông.

B. Tất cả các ý

C. Tạo điều kiện cho cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, kinh doanh viễn thông để phát triển nhanh và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng viễn thông, đa

dạng hóa dịch vụ viễn thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

→ **D. Tập trung đầu tư xây dựng và hiện đại hóa mạng viễn thông dùng riêng phục vụ hoạt động quốc phòng, an ninh và hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước.**

9. Luật Viễn thông - Nhận định nào sau đây là đúng?

(câu có bao gồm “thông tin khẩn cấp”)

→ Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia phải là quy hoạch tổng thể xác định mục tiêu, nguyên tắc, định hướng phát triển thị trường viễn thông đồng bộ với cơ sở hạ tầng viễn thông, công nghệ, dịch vụ viễn thông và các giải pháp thực hiện.

10. Nhận định nào sau đây là sai?

→ C. Doanh nghiệp viễn thông **tuyệt đối không được tiết lộ** thông tin riêng liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông, bao gồm tên, địa chỉ, số máy gọi, số máy được gọi, vị trí máy gọi, vị trí máy được gọi, thời gian gọi và thông tin riêng khác mà người sử dụng đã cung cấp khi giao kết hợp đồng với doanh nghiệp.

11. Luật Viễn thông - Nhận định nào sau đây là đúng?

→ Viễn thông là việc gửi, truyền, tiếp nhận và xử **lý ký hiệu, tín hiệu, số liệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh** hoặc dạng thông tin khác **bằng đường cáp, sóng vô tuyến** điện phương tiện quang học và phương tiện điện từ khác

12. Điều nào sau đây không phải là một hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động viễn thông?

→ Đầu tư vào hạ tầng viễn thông.

13. Điều nào sau đây là một trong những chính sách của Nhà nước về viễn thông?

→ Tạo điều kiện cho phát triển hạ tầng viễn thông tại khu vực khó khăn.

14. Mục tiêu của việc bảo đảm bí mật thông tin trong hoạt động viễn thông là gì?

→ Để tăng cường an ninh thông tin.

15. Luật Viễn thông quy định rằng thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ viễn thông phải được bảo vệ như thế nào?

→ Bảo vệ bí mật và không tiết lộ.

16. Nhà nước có trách nhiệm nào trong việc phát triển hạ tầng viễn thông?

→ Tạo điều kiện cho đầu tư và phát triển.

17. Luật Viễn thông có quy định về việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông không?

→ Có

18. Luật Viễn thông quy định rằng mọi thông tin khẩn cấp đều được ưu tiên truyền qua mạng viễn thông.

→ Đúng.

19. Luật Viễn thông quy định rõ về các điều kiện cấp giấy phép viễn

→ Đúng.

20. Luật Viễn thông không quy định về việc phát triển nguồn nhân lực viễn thông.

→ Sai.

21. Luật Viễn thông có quy định về việc chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông không?

→ Có.

22. Mọi tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông đều phải bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.

→ Đúng.

Trích: (Điều 6 - khoản 1) Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông có **trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định** của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước

23. Dịch vụ sử dụng đường truyền dẫn viễn thông hoặc mạng viễn thông để cung cấp...

→ Đúng.

24. Thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ viễn thông có thể được tiết lộ nếu có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

→ Đúng

Trích: (Điều 6)

Doanh nghiệp viễn thông không được tiết lộ thông tin riêng liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông, bao gồm tên, địa chỉ, số máy gọi, số máy được gọi, vị trí máy gọi, vị trí máy được gọi, thời gian gọi và thông tin riêng khác mà người sử dụng đã cung cấp khi giao kết hợp đồng với doanh nghiệp, **trừ các trường hợp sau đây:**

a) Người sử dụng dịch vụ viễn thông đồng ý cung cấp thông tin;

b) Các doanh nghiệp viễn thông có thỏa thuận bằng văn bản với nhau về việc trao đổi cung cấp thông tin liên quan đến người sử dụng dịch vụ viễn thông để phục vụ cho việc tính giá cước, lập hóa đơn và ngăn chặn hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng;

c) Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

25. Dịch vụ sử dụng đường truyền dẫn viễn thông hoặc mạng viễn thông để cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, thông tin, y tế, giáo dục và lĩnh vực khác được gọi là dịch vụ ứng dụng viễn thông.

→ Đúng

Trích:

(Điều 3) khoản 8. *Dịch vụ ứng dụng viễn thông* là dịch vụ sử dụng đường truyền dẫn viễn thông hoặc mạng viễn thông để cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, thông tin, y tế, giáo dục và lĩnh vực khác.

26. Bảo đảm bí mật thông tin (Điều 6 - bảo đảm bí mật thông tin)

→ Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

→ Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động viễn thông (**phải**) có trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước

theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

→ Tổ chức, cá nhân khi gửi, truyền hoặc lưu giữ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước trên mạng viễn thông có trách nhiệm mã hóa thông tin theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

27. Luật Viễn thông quy định rõ về các điều kiện cấp giấy phép viễn thông.

→ Đúng

Chương 4 - Luật sở hữu trí tuệ

1. Theo Luật sở hữu trí tuệ, **Tổ chức và cá nhân có trách nhiệm** gì đối với quyền sở hữu trí tuệ của người khác?

→ Trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

Tổ chức, cá nhân có quyền áp dụng các biện pháp mà pháp luật cho phép để tự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình và có trách nhiệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Trong số các chủ thể quyền liên quan, chủ thể nào dưới đây có quyền nhân thân?

→ người biểu diễn

Mục 2. ĐIỀU KIỆN BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 16. Tổ chức, cá nhân được bảo hộ quyền liên quan

1. Diễn viên, ca sĩ, nhạc công, vũ công và những người khác trình bày tác phẩm văn học, nghệ thuật (sau đây gọi chung là người biểu diễn).
2. Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu cuộc biểu diễn quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này.
3. Tổ chức, cá nhân định hình lần đầu âm thanh, hình ảnh của cuộc biểu diễn hoặc các âm thanh, hình ảnh khác (sau đây gọi là nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình).
4. Tổ chức khởi xướng và thực hiện việc phát sóng (sau đây gọi là tổ chức phát sóng).

Điều 17. Các đối tượng quyền liên quan được bảo hộ

1. Cuộc biểu diễn được bảo hộ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - a) Cuộc biểu diễn do công dân Việt Nam thực hiện tại Việt Nam hoặc nước ngoài;
 - b) Cuộc biểu diễn do người nước ngoài thực hiện tại Việt Nam;
 - c) Cuộc biểu diễn được định hình trên bản ghi âm, ghi hình được bảo hộ theo quy định tại Điều 30 của Luật này;
 - d) Cuộc biểu diễn chưa được định hình trên bản ghi âm, ghi hình mà đã phát sóng được bảo hộ theo quy định tại Điều 31 của Luật này;
 - đ) Cuộc biểu diễn được bảo hộ theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

3. Theo Luật sở hữu trí tuệ, Tổ chức và cá nhân có quyền gì trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình? (điều 9)

→ Quyền áp dụng các biện pháp mà pháp luật cho phép

4. Nhận định nào **sai** - sở hữu trí tuệ

→ Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ khác thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và thực hiện quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

(3 câu này đúng)

B. Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương theo thẩm quyền

C. Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương theo thẩm quyền.

D. Tin tức thời sự thuần túy đưa tin không thuộc phạm vi bảo hộ quyền tác giả

5. Nhận định nào **đúng** - sở hữu trí tuệ (điều 1, 2, 3)

→ Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của tổ chức, cá nhân đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

6. Điều kiện để tổ chức và **cá nhân nước ngoài được áp dụng Luật Sở hữu trí tuệ là gì**?- sở hữu trí tuệ.

→ Phải đáp ứng các điều kiện quy định trong luật này và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (điều 2)

7. Chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ - sở hữu trí tuệ(**Điều 8. Chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ**)

Điều 8. Chính sách của Nhà nước về sở hữu trí tuệ

1. Công nhận và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của tổ chức, cá nhân trên cơ sở bảo đảm hài hoà lợi ích của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ với lợi ích công cộng; không bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ trái với đạo đức xã hội, trật tự công cộng, có hại cho quốc phòng, an ninh.
2. Khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
3. **Hỗ trợ tài chính** cho việc nhận chuyển giao, khai thác quyền sở hữu trí tuệ phục vụ lợi ích công cộng; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tài trợ cho hoạt động sáng tạo và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
4. Ưu tiên đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng liên quan làm công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

→ Hỗ trợ tài chính cho việc nhận chuyển giao, khai thác quyền sở hữu trí tuệ phục vụ lợi ích công cộng; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước tài trợ cho hoạt động sáng tạo và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

→ Ưu tiên đầu tư cho việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng liên quan làm công tác bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

8. Việc sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã công bố trong hoạt động kinh doanh không cần được sự cho phép của chủ thể quyền của bản ghi âm, ghi hình đó.

→ đúng

Điều 33. Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao

1. Tổ chức, cá nhân sử dụng quyền liên quan trong các trường hợp sau đây **không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút, thù lao** theo thỏa thuận cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng:
 - a) Sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp bản ghi âm, ghi hình đã được công bố nhằm mục đích thương mại để thực hiện chương trình phát sóng có tài trợ, quảng cáo hoặc thu tiền dưới bất kỳ hình thức nào;
 - b) Sử dụng bản ghi âm, ghi hình đã được **công bố trong hoạt động kinh doanh**, thương mại.

9. Để được bảo hộ bằng quyền liên quan, một cuộc biểu diễn phải đáp ứng các điều kiện nào dưới đây?

→ cuộc biểu diễn phải được định hình.

Mục 2. NỘI DUNG, GIỚI HẠN QUYỀN, THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN LIÊN QUAN

Điều 29. Quyền của người biểu diễn

1. Người biểu diễn đồng thời là chủ đầu tư thì có các quyền nhân thân và các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn; trong trường hợp người biểu diễn không đồng thời là chủ đầu tư thì người biểu diễn có các quyền nhân thân và chủ đầu tư có các quyền tài sản đối với cuộc biểu diễn.

2. Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

a) Được giới thiệu tên khi biểu diễn, khi phát hành bản ghi âm, ghi hình, phát sóng cuộc biểu diễn;

b) Bảo vệ sự toàn vẹn hình tượng biểu diễn, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của người biểu diễn.

3. Quyền tài sản bao gồm độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện các quyền sau đây:

a) Định hình **cuộc biểu diễn** trực tiếp của mình trên bản ghi âm, ghi hình;

b) Sao chép trực tiếp hoặc gián tiếp **cuộc biểu diễn** của mình đã được định hình trên bản ghi âm, ghi hình;

c) Phát sóng hoặc truyền theo cách khác đến công chúng **cuộc biểu diễn** của mình chưa được định hình mà công chúng có thể tiếp cận được, trừ trường hợp **cuộc biểu diễn** đó nhằm mục đích phát sóng;

d) Phân phối đến công chúng bản gốc và bản sao **cuộc biểu diễn** của mình thông qua hình thức bán, cho thuê hoặc phân phối bằng bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

4. Tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng các quyền quy định tại khoản 3 Điều này phải trả tiền thù lao cho người biểu diễn theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận trong trường hợp pháp luật không quy định.

Chương 5 - Luật An ninh mạng

[010412400501] - Luật công nghệ thông tin - CN22CLCA

[Quay lại](#)

Câu hỏi 1

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Theo Luật An ninh mạng, "biện pháp bảo vệ an ninh mạng" không bao gồm nội dung nào?

- ☐ a. Đánh giá điều kiện an ninh mạng
- ☒ b. Tăng cường sử dụng mạng xã hội
- ☐ c. Đầu tư cho nghiên cứu khoa học
- ☐ d. Thẩm định an ninh mạng

[Clear my choice](#)

[Trang tiếp](#)

Bảng câu hỏi

Câu hỏi 2

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Nội dung nào không thuộc về chính sách của Nhà nước về an ninh mạng?

- ☐ a. Hợp tác quốc tế
- ☐ b. Khuyến khích người dân tham gia
- ☐ c. Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng
- ☒ d. Tăng cường kiểm soát thông tin

Điều 3. Chính sách của Nhà nước về an ninh mạng

1. Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại.
2. Xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3. Ưu tiên nguồn lực xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng; ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ để bảo vệ an ninh mạng.
4. Khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng; phối hợp với cơ quan chức năng trong bảo vệ an ninh mạng.

Câu hỏi 3

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Theo Luật An ninh mạng, "hành vi sử dụng không gian mạng để **vi phạm pháp luật**" là gì?

- ☐ a. Khủng bố mạng
- ☒ b. Tội phạm mạng
- ☐ c. Tất cả các đáp án
- ☐ d. Tấn công mạng

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 4

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Luật An ninh mạng quy định rằng hợp tác quốc tế về an ninh mạng phải tuân thủ nguyên tắc nào?

- ☐ a. Không can thiệp vào công việc nội bộ
- ☐ b. Tôn trọng độc lập và chủ quyền
- ☐ c. Tất cả các đáp án
- ☒ d. Bình đẳng và cùng có lợi

[Clear my choice](#)

Điều 7. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng

1. **Hợp tác quốc tế** về an ninh mạng được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình **đẳng** và cùng có lợi.

Câu hỏi 5

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Luật An ninh mạng quy định rằng mọi hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được xử lý như thế nào?

- ☐ a. Không cần xử lý
- ☐ b. Chỉ xử lý khi có thiệt hại
- ☐ c. Chỉ xử lý hành chính
- ☒ d. Kịp thời và nghiêm minh

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 6

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Theo Luật An ninh mạng, "mật mã" được sử dụng để làm gì?

- ☐ a. Tăng cường an ninh quốc gia
- ☐ b. Ngăn chặn tấn công mạng
- ☒ c. Bảo vệ thông tin mạng
- ☐ d. Tất cả các đáp án

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 7

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Luật An ninh mạng yêu cầu các hệ thống thông tin quan trọng phải được kiểm tra như thế nào?

- ☒ a. Tất cả các đáp án
- ☐ b. Trước khi đưa vào sử dụng
- ☐ c. Khi có sự cố
- ☐ d. Theo định kỳ

Câu hỏi 9

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Theo Luật An ninh mạng, "thẩm định an ninh mạng" được thực hiện bởi ai?

- ☐ a. Tổ chức bảo vệ an ninh mạng
- ☐ b. Tất cả các đáp án
- ☒ c. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- ☐ d. Cá nhân có chuyên môn

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 10

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Theo Luật An ninh mạng, "Không gian mạng" được định nghĩa là gì?

- ☐ a. Mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin
- ☐ b. Mạng viễn thông
- ☒ c. Tất cả các đáp án
- ☐ d. Mạng Internet

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 11

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Theo Luật An ninh mạng, "sự cố an ninh mạng" được hiểu là gì?

- ☐ a. Tất cả các đáp án
- ☐ b. Tình huống nguy hiểm
- ☒ c. Sự việc bất ngờ xâm phạm an ninh
- ☐ d. Hành vi tấn công mạng

[Clear my choice](#)

[010412400501] - Luật công nghệ thông tin - CN22CLCA

[Quay lại](#)

Câu hỏi 14

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Luật An ninh mạng yêu cầu các hệ thống thông tin quan trọng phải được làm gì trước khi đưa vào vận hành?

- ☐ a. Đào tạo nhân viên
- ☐ b. Kiểm tra định kỳ
- ☐ c. Bảo trì thường xuyên
- ☒ d. Thẩm định an ninh mạng

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 15

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Luật An ninh mạng quy định rằng các hành vi vi phạm phải được xử lý như thế nào?

- ☐ a. Không cần xử lý
- ☐ b. Chỉ khi gây thiệt hại
- ☒ c. Theo quy định của pháp luật
- ☐ d. Chỉ xử lý hành chính

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 16

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Theo Luật An ninh mạng, "tình huống nguy hiểm về an ninh mạng" được hiểu là gì?

- ☐ a. Hệ thống thông tin bị tấn công
- ☐ b. Tất cả các đáp án
- ☒ c. Sự việc xâm phạm nghiêm trọng
- ☐ d. Hành vi xâm phạm nhẹ

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 17

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Luật An ninh mạng quy định rằng việc xử lý vi phạm pháp luật phải căn cứ vào yếu tố nào?

- ☒ a. Tính chất, mức độ vi phạm
- ☐ b. Địa điểm vi phạm
- ☐ c. Thời gian vi phạm
- ☐ d. Tất cả các yếu tố trên

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 18

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Theo Luật An ninh mạng, "tội phạm mạng" được định nghĩa là gì?

- ☐ a. Hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp
- ☒ b. Hành vi sử dụng không gian mạng để thực hiện tội phạm
- ☐ c. Tất cả các đáp án
- ☐ d. Hành vi gây rối trật tự công cộng

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 20

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Luật An ninh mạng yêu cầu các hệ thống thông tin quan trọng phải được thẩm định bởi ai?

- ☒ a. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền
- ☐ b. Tất cả các đáp án
- ☐ c. Tổ chức bảo vệ an ninh mạng
- ☐ d. Cá nhân có chuyên môn

[Clear my choice](#)

Câu hỏi 21

Chưa được trả lời

🚩 Đánh dấu câu hỏi

Theo Luật An ninh mạng, "tấn công mạng" được định nghĩa là gì?

- ☐ a. Hành vi phá hoại thông tin
- ☒ b. Hành vi sử dụng công nghệ thông tin để phá hoại
- ☐ c. Tất cả các đáp án
- ☐ d. Hành vi sử dụng không gian mạng để gây rối

[Clear my choice](#)